

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 365 del 23/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 173 del 23/06/2023

OGGETTO:

Progetto finanziato dall'Unione Europea - PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2022 - D.M.I. del 10/06/2022 - Legge n° 160/2019, art. 1 commi dal 51 al 58 - Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. - Anno 2022 - Scorrimento della graduatoria. Supporto al RUP per aspetti amministrativi, giuridici, contabili - Determina a contrarre.-

CUP: C83I22000030007 CIG: 99168370C8 Imp.: Cap. - Cod.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con decreto sindacale n° 52 del 24/03/2021 è stato conferito allo scrivente arch. Antonio Macaluso l'incarico di Responsabile del settore Tecnico del Comune di Squillace;

-questo Ente candidandosi sulla piattaforma BDAP del Ministero ha ottenuto il seguente finanziamento per la progettazione definitiva-esecutiva relativa alla messa in sicurezza del territorio per i *"Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale"* dell'importo complessivo di € 120.000,00 - CUP: C83I22000030007;

-lo scrivente al momento è l'unica unità tecnica presente presso l'UTC ed inoltre già impegnato in numerose attività sia come RUP che nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, è nell'impossibilità oggettiva di individuare una specifica professionalità interna che possa compiutamente supportare e coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività tecnico-amministrative delle varie fasi che conducono alla stesura dei progetti definitivi ed esecutivi e, pertanto, risulta necessario avvalersi dell'ausilio di tecnici esterni;

Valutata la complessità dell'appalto, della normativa di settore, la peculiarità dell'attività specialistica richiesta ed infine i tempi ridotti stabiliti per l'utilizzo dei contributi concessi;

Considerato che l'art. 31 comma 9 del D.lgs n° 50/2016 prevede che: la stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura a supporto del RUP;

Considerato che ricorrono le condizioni per conferire specifico incarico per lo svolgimento delle predette attività ad un soggetto esterno, in possesso delle specifiche competenze richieste, e dei requisiti a contrarre con la P.A. anche ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n° 50/2016;

Rilevato che:

-l'importo per l'espletamento della prestazione, stimato dal RUP ai sensi dell'art. 24 c. 8 del codice secondo ammonta ad € 10.000,00, oltre IVA come per legge;

-l'importo relativo alle competenze professionali di che trattasi trova copertura nelle somme dei contributi assegnati;

Atteso che:

-l'art. 192 del D. Lgs 267/2000, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

-l'ammontare delle prestazioni è di importo inferiore ad € 139.000,00;

-pertanto, trova applicazione l'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11/09/2020, n° 120, che consente alle Stazioni Appaltanti l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Considerato che, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice, vi è l'obbligo nelle procedure di affidamento utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) che garantiscano, celerità, trasparenza e tracciabilità;

Dato atto che la procedura di affidamento in argomento sarà espletata interamente con sistemi telematici mediante piattaforma elettronica in dotazione di questa S.A.;

Viste le linee guida n° 1, di attuazione del D.lgs n° 50/2016 recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e le linee guida n° 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che:

-come più volte chiarito dalla Giurisprudenza di settore il ricorso a tale procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione, né l'esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici;

-la stessa Giurisprudenza ha chiarito che, nell'ipotesi di affidamento diretto, è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici;

-la ratio con la quale il RUP dovrà individuare l'operatore economico a cui affidare la prestazione dovrà consistere nell'aver constatato la sua comprovata esperienza, efficienza ed affidabilità nel settore per il quale viene chiamato ad operare, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del d.lgs 18 aprile 2016, n° 50, e l'esigenza l'operatore sia in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuato tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) per la stipula del contratto/convenzione, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a), non si applica il termine dilatorio di stand-still di 35 giorni;

Verificato che l'U.T.C. pur avendo predisposto tutti gli atti per l'acquisizione del CIG entro il termine del 6 febbraio 2023, esclusivamente a causa della notevole mole di lavoro e per lo scarso tempo a disposizione presso questo Comune, non ha concluso la predetta operazione di acquisizione;

Ritenuto, pertanto, che attraverso il presente atto, inteso come provvedimento di riconducibilità, la data di pubblicazione dei CIG da acquisire per gli interventi sopra elencati può essere considerato quello del 5 febbraio 2023, al fine di evitare il disimpegno delle risorse economiche attribuite a questo Ente e dotarsi di progettazione definitiva-esecutiva, utile all'ottenimento di finanziamenti per il PNRR in corso di attuazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, procedere all'affidamento diretto della prestazione attraverso il M.E.P.A.;

Di dare atto che:

-ai sensi dell'art. 53 co.2 lett. b), anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge n° 241/1990 e successive modificazioni, non debba essere reso noto, l'elenco dei soggetti, anche nei casi di gara informale, che sono stati invitati a presentare offerte, prima della presentazione delle offerte stesse;

-debba richiedersi agli operatori economici selezionati, l'offerta utilizzando l'apposito schema di lettera d'invito, predisposto dal R.U.P., contenente le condizioni essenziali del contratto e della prestazione richiesta, le modalità di partecipazione, i documenti da presentare, e corredato della modulistica da utilizzare sia per le dichiarazioni che gli operatori economici invitati dovranno rendere e sia per la formulazione della propria offerta;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Visto:

-lo schema di lettera di invito predisposto da questo Ufficio Tecnico;

-lo schema di convenzione d'incarico che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi;

Dato atto che per l'affidamento in oggetto, essendo di importo inferiore ad € 40.000,00, non è previsto il versamento del contributo a favore dell'ANAC da parte delle stazioni appaltanti;

Dato atto, altresì, che per l'adozione del presente atto in relazione all'oggetto del sopracitato affidamento non sussistono a carico del sottoscritto cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;

Precisato che è stato acquisito il CUP sopra riportato, mentre il CIG è il seguente: 99168370C8;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L.n°78/2009, che il programma dei pagamenti da effettuare in esecuzione

del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario avvalersi del disposto dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014;

Rilevato che l'esercizio provvisorio è autorizzato con la Legge di bilancio n° 197 del 29 dicembre 2022 con la quale si è previsto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Visto:

- il D.lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'art 107 "funzioni responsabilità dei Dirigenti;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i..
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 10 ottobre 2010, n° 207 per la parte vigente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1) **di istituire**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, una struttura stabile a supporto del RUP, alle dirette dipendenze del Responsabile del Settore Tecnico, costituita da un soggetto esterno, in possesso di specifiche competenze tecniche - in particolare: amministrative, organizzative, rendicontazione, monitoraggio e legali - che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al RUP per la fase di progettazione dell'intervento in argomento (supervisione, coordinamento e verifica della progettazione, funzioni amministrative, validazione progetto, rendicontazione, etc.);
- 2) **di approvare**, per quanto di competenza, i seguenti atti redatti dal RUP:
 - a) lo schema di lettera di invito con allegato il modulo offerto;
 - b) lo schema di convenzione;atti che pur non essendo materialmente allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, stabilendo che i predetti schemi potranno essere oggetto di modificazioni in sede di stesura definitiva, senza alterarne il contenuto;
- 3) **di procedere** all'affidamento del servizio di supporto di cui innanzi ad un soggetto esterno, mediante la modalità di affidamento diretto ricorrendone le condizioni normative [cfr art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020 n° 120], anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- 4) **di affidare** attraverso affidamento diretto, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
- 5) **di invitare** alla procedura un operatore economico scelto sulla piattaforma telematica MEPA "https://www.acquistinretepa.it", omettendo la pubblicazione fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs n° 50/2016, per motivi di riservatezza;
- 6) **di prendere e dare atto**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di convenzione innanzi approvato;
- 7) **di dare atto che:**
 - in ordine al dettato di cui all'art. 163 D. Lgs. n° 267/2000, commi 3 e 5, in materia di esercizio provvisorio, il suddetto impegno di spesa di cui trattasi è urgente e improcrastinabile e non può essere frazionabile in dodicesimi in quanto spesa regolata dal decreto di finanziamento; - che il contratto con l'operatore economico affidatario sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti;

-ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della legge 120/2020, fino alla data del 30.06.2023 è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art 80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace soltanto all'esito favorevole dei controlli medesimi;

-l'esecuzione della presente determina, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, e dall'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000, essendo che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, è subordinata unicamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 della legge n° 190/2012, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione rispetto all'adozione del presente atto;

-a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere agli Organi Competenti (Tar Campania sezione Salerno e Presidente della Repubblica);

- 8) **di stabilire** che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto avverranno solo dopo la formale ed effettiva erogazione dei fondi da parte del competente Ministero dell'Interno;
- 9) **di precisare** che il presente atto è finanziato con risorse di cui al PNRR - Unione Europea - Next Generation EU - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, ed è assoggettato a tutti i conseguenti obblighi, vincoli e principi normativi in materia;
- 10) **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- 11) **di trasmettere il presente provvedimento** al Responsabile del Settore Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n° 267/2000;
- 12) **di disporre** che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento dovranno essere pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. - Cod., del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

f.to

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

